

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1100/2536

นางบุญมี ดอนชัย

โจทก์

นางบุญมี บรรเจิด

จำเลย

นางบุญมี ดอนชัย โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณีเป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามฎีกา ในข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาที่ว่าจำเลยได้ไถ่ถอนการขายฝากที่ดิน พิพาทจากโจทก์แล้วหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลสูง และคดีนี้เป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ อันมีอาจคำนวณเป็นราคาค่าเงินได้ จึงไม่ต้องห้ามฎีกาแต่อย่างใด โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 53)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารออกไป จากที่ดินตามน.ส.3 ก. เลขที่ 3520 เล่ม 36 ก. หน้า 21 ตำบลกุดล้องขัยอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 52)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 53)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยได้ไถ่ถอนการขายฝากที่ดินพิพาท ก่อนครบกำหนดเวลาตามสัญญาขายฝากแล้ว แม้การไถ่ถอนจะไม่ได้จดทะเบียนก็ตามก็เป็นเพียงทำให้ การกลับคืนมาซึ่งทรัพย์สินในที่ดินยังไม่บริบูรณ์เท่านั้นแต่ ในระหว่างโจทก์และจำเลยด้วยกันเองย่อมมีผลใช้ยันก็ได้ ทำให้จำเลยไม่ใช่ผู้อาศัย ในที่ดินพิพาท การที่โจทก์ฎีกาว่า การชำระค่าไถ่ถอนที่ดินนั้นจำเลยมิได้มีหลักฐาน การรับเงิน มาแสดงต่อศาล ทั้งไม่มีพยานจำเลยรู้เห็นหรือเบิกความสนับสนุน จึงต้อง พังว่า จำเลยมิได้ไถ่ถอนการขายฝากภายในกำหนด นั้น ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน ของศาล เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ทั้งคดีนี้เป็นคดีฟ้องขอให้ ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ จึงต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยได้ไถ่ถอนการขายฝากที่ดินพิพาท ก่อนครบกำหนดเวลาตามสัญญาขายฝากแล้ว แม้การไถ่ถอนจะไม่ได้จดทะเบียนก็ตามก็เป็นเพียงทำให้ การกลับคืนมาซึ่งทรัพย์สินในที่ดินยังไม่บริบูรณ์เท่านั้นแต่ ในระหว่างโจทก์และจำเลยด้วยกันเองย่อมมีผลใช้ยันก็ได้ ทำให้จำเลยไม่ใช่ผู้อาศัย ในที่ดินพิพาท การที่โจทก์ฎีกาว่า การชำระค่าไถ่ถอนที่ดินนั้นจำเลยมิได้มีหลักฐาน

การรับเงิน มาแสดงต่อศาล ทั้งไม่มีพยานจำเลยรู้เห็นหรือเบิกความสนับสนุน จึงต้อง
ฟังว่า จำเลยมิได้ไถ่ถอนการขายฝากภายในกำหนด นั้น ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาได้
เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน ของศาล เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ทั้ง
คดีนี้เป็นคดีฟ้องขอให้ ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ จึงต้องห้าม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ยงยุทธ ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช-อำนาจ สุขพรหม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ